

TPHCM, ngày 08 tháng 09 năm 2026

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Kính gửi:

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hòa giải viên lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (bộ phận Lao động – Người có công – Xã hội);
- Hòa giải viên lao động.

Tôi tên là: **LÊ KIM VÀNG**

Sinh ngày: 04/08/2004

Số CCCD: 089304013108 Ngày cấp: 11/05/2022 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: Số 57, Tờ 9, Khóm Long Hưng, Phường Long Phú, Tỉnh An Giang

Chỗ ở hiện tại: 2/3 Cây Keo, Khu phố 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên hệ: 0374903127

Tôi làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết hòa giải viên lao động tổ chức hòa giải tranh chấp lao động cá nhân giữa tôi và người sử dụng lao động về việc không thanh toán tiền lương/tiền công cho thời gian tôi đã làm việc thực tế, đồng thời đề nghị quy kết "nghỉ ngang", "gây thiệt hại" để chiếm đóng/không trả công sức lao động của tôi.

1. Thông tin và bên bị yêu cầu hòa giải

- Tên đơn vị/công ty: CÔNG TY TNHH ĐUO FOOD
- Địa chỉ trụ sở/địa điểm làm việc: 296 Võ Thành Trang, Phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Người quản lý/phụ trách trực tiếp: chị Lan Anh (nhân sự/quản lý ca) – liên hệ qua Zalo/tin nhắn.
- Hình thức làm việc: Part-time, thời vụ; không ký hợp đồng lao động bằng văn bản (thỏa thuận bằng lời nói/tin nhắn).

2. Nội dung việc và quá trình diễn biến

Tôi được tiếp nhận vào làm việc part-time, với trí thức việc tôi đơn vị nêu trên thông qua thỏa thuận bằng lời nói/tin nhắn, không được giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản. Mức lương/tiền công thỏa thuận: Giai đoạn thời gian là 25.000 đồng/giờ; Giai đoạn chính thức là 35.000 đồng/giờ.

Quá trình làm việc thực tế của tôi: từ ngày 20/08/2026 đến hết ngày 21/08/2026, tổng số ngày công đã làm: 2 ngày (có điểm danh/ảnh chụp/ảnh làm việc và tin nhắn phân công làm căn cứ).

Vào khoảng 18:56 ngày 23/08/2026, phía nhân sự (chị Lan Anh) gọi điện làm và với trí địa điểm làm việc (điểm B16, kèm với trí Google Maps và hình ảnh quây). Lúc 19:11 cùng ngày, tôi phản hồi "Đã chờ". Sau khi xem xét địa điểm, nhận thấy nơi làm việc xa, không thuận tiện đi gần bố lâu dài, tôi đã chờ đồng nhận tin xin nghỉ việc lúc 19:55 ngày 23/08/2026 (chưa quá 01 giờ kể từ khi nhận lịch/địa điểm), với nội dung xin lỗi và mong được thông cảm. Đơn 13:03 ngày 24/08/2026, chị Lan Anh phản hồi "oke em nha".

Sau khi chấm dứt việc làm, tôi đã nhiều lần liên hệ yêu cầu thanh toán tiền lương/tiền công đồng ứng thời

gian đã làm thực tế, đồng thời cung cấp số tài khoản để nhận lương. Tuy nhiên, phía đơn vị không thanh toán mà đưa ra các lý do quanh co, cớ thế:

- Quy kết tôi "nghèo đói xuất/nghèo ngang", "chưa được duy trì mà đã nghèo", gây thất thoát cho doanh nghiệp;
- Tôi ý cho rằng "tên hàng thiết bị đã sản xuất cao hơn lương" của tôi nên không trả lương;
- Để nghèo "mãi bên 50%", đồng thời phải nhận trách nhiệm với lý do "tôi đều không đủ cấp hợp đồng", "không hợp đồng thì không trách một phía".

Tôi không đồng ý: Việc không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản (khi pháp luật yêu cầu) là trách nhiệm thuộc về người sử dụng lao động, không làm mất quyền được trả tiền lương/tiền công cho phần việc tôi đã thực hiện. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường. Phía đơn vị đã phản hồi chấp nhận việc xin nghỉ ("oke em nha"). Việc tôi lấy "hàng đã sản xuất" để trả/chiếm toàn bộ lương, không chứng minh lại, mức thiết bị thực tế và mối quan hệ nhân quả theo đúng trình tự pháp luật là trái quy định về trả lương và bồi thường thiết bị.

3. Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung) về hợp đồng lao động, thử việc, trả lương, chấm dứt hợp đồng, bồi thường thiết bị và giải quyết tranh chấp lao động cá nhân;
- Quy định về trình tự hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của Hòa giải viên lao động; đơn yêu cầu được gửi đến cơ quan có thẩm quyền cơ hòa giải viên lao động hoặc trực tiếp tới Hòa giải viên lao động;
- Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện hành vi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp bị vi phạm.

4. Yêu cầu giải quyết

Căn cứ các quy định nêu trên và toàn bộ chứng cứ đính kèm, tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền cơ Hòa giải viên lao động tổ chức phiên hòa giải và yêu cầu bên sử dụng lao động:

- 1) Thanh toán đầy đủ tiền lương/tiền công cho thời gian tôi đã làm việc thực tế, số tiền cụ thể như sau:
Mức lương/công thỏa thuận: 25.000 đồng/giờ;
phải trả: $2 \times (25.000 \times 3) = 150.000$ đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng).
– Số ngày đã làm: 2 ngày (mỗi ngày 3 tiếng);
- 2) Chấm dứt ngay việc trả hoãn, đùn đẩy, tôi ý khấu trừ/chiếm đóng lương dưới danh nghĩa "thiết bị hàng hóa" khi chưa chứng minh được lại, thiết bị thực tế và chưa đúng trình tự, thủ tục theo pháp luật;
- 3) Xin lỗi và chấm dứt các quy kết sai trái mang tính xúc phạm uy tín, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tôi (nếu có);
- 4) Hoàn trả, tạo điều kiện thanh toán một lần qua tài khoản do tôi cung cấp ngay sau khi hòa giải thành hoặc theo thỏa thuận tại biên bản hòa giải.

Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn mà việc hòa giải không được tiến hành, tôi xin báo lưu quyền khiếu nại đến Thanh tra lao động, yêu cầu Hội đồng trưng tài lao động hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Tài liệu, chứng cứ kèm theo

1. Bản sao CCCD của người đề nghị;
trí làm việc, phản hồi "Đồ chơi", tin xin nghỉ, phản hồi "oke em nha", các tin đòi lương và phía bên kia từ chối/đề nghị 50-50);
2. In/ảnh chụp toàn bộ tin nhắn Zalo với chủ Lan Anh (gửi lịch, và gửi cho phía đơn vị);
3. Ảnh điểm danh/lịch làm việc/vở trí quỳ;
5. Các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan (nếu có).
4. Thông tin số tài khoản nhận lương đã

Tôi cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng sự thật; nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp Hòa giải viên lao động và tổ chức hòa giải theo quy

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGUYỄN LÂM ĐÌNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

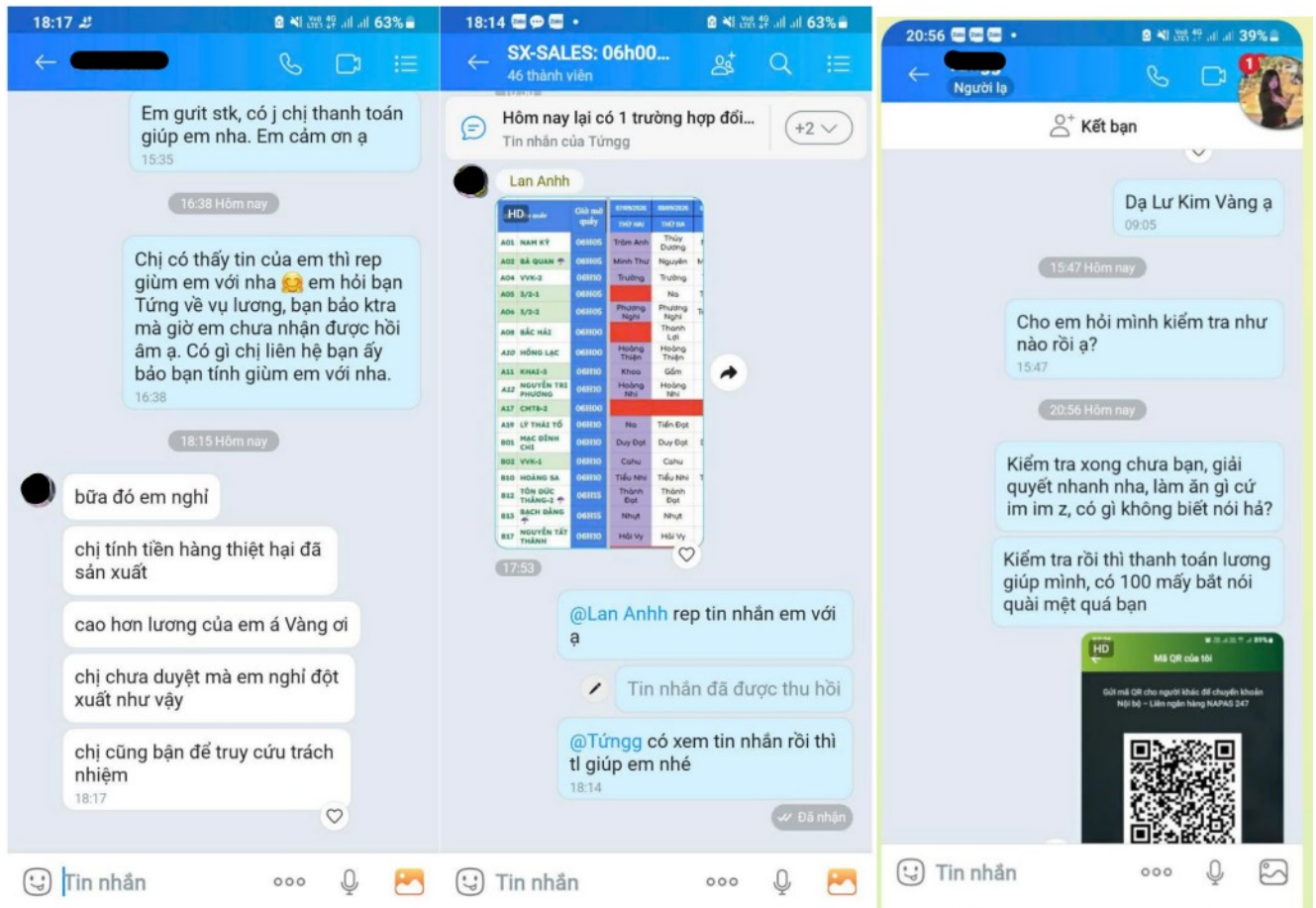
LÊ KIM VÀNG

DANH SÁCH CHỨNG CỨ KÈM THEO



Hình 1: Bằng chứng xin nghỉ với lý do hợp lý, không bỏ việc, nghỉ ngang không thông báo

DANH SÁCH CHỜNG CỎ KÈM THEO



Hình 2: Nhân sỏ đùn đợy trách nhiệm, né tránh trỏ lờng và kick khỏi nhóm chat

DANH SÁCH CHỈNH CỐ KÈM THEO



Hình 3: Tin nhắn của Lan Anh về đánh đồng việc quên check-out với việc không trả lương

DANH SÁCH CHỨNG CỨ KÈM THEO

 Gửi yêu cầu kết bạn tới người này

T3 08/09/2026

Chào Đầu Food,
Minh là [REDACTED]

Sau khi tiếp nhận sự việc, mình xin tóm tắt lại một lần nữa cho rõ ràng.
- 18:56 ngày 23/08/2026, phía công ty gửi lịch và vị trí làm việc.
- 19:11 cùng ngày Vàng phản hồi "Dạ chị".
- Chỉ khoảng 40 phút sau (19:55), Vàng đã chủ động xin nghỉ vì địa điểm xa, không phù hợp. Lúc đó Vàng mới làm được khoảng 2 ngày.
- 13:03 ngày 24/08/2026, chị Lan Anh trả lời "oke em nha" – tức là đã chấp nhận việc Vàng nghỉ.

Sau khi nghỉ, Vàng đã nhiều lần yêu cầu thanh toán tiền lương cho những ngày đã làm thực tế. Phía công ty không thanh toán mà đưa ra các lý do:
- Quy kết Vàng "nghỉ đột xuất/nghỉ ngang";
- Tự ý lấy "tiền hàng thiệt hại đã sản xuất" cao hơn lương để không trả;
- Đề nghị chia 50/50.

Mình khẳng định rõ: Việc không ký hợp đồng lao động bằng văn bản không làm mất quyền được trả lương cho thời gian Vàng đã làm việc.
Công ty không được tự ý chiếm dụng hoặc trừ hết lương bằng cách tự tình thiệt hại hàng hóa khi chưa chứng minh được lỗi, mức thiệt hại thực tế và chưa đúng trình tự pháp luật.

Thiệt hại tài sản phải là thiệt hại thực tế đối với dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu hoặc hàng hóa bị mất, hư hỏng và phải xác định được lỗi trực tiếp của người lao động.

Nếu sửa/hàng đã làm vẫn được bán hoặc xả bán vào ngày hôm sau thì đề nghị công ty cho biết cụ thể tài sản, hàng hóa nào đã bị mất hoặc phải hủy; số lượng, giá trị thiệt hại thực tế và chứng cứ xác định Vàng có lỗi. Không thể lấy toàn bộ chi phí hàng đã sản xuất để quy thành thiệt hại.

Dù công ty cho rằng có thiệt hại, công ty không được tự ý giữ hết tiền công. Việc khấu trừ lương chỉ áp dụng trong trường hợp pháp luật cho phép, phải thông báo lý do cho người lao động và bị giới hạn mức khấu trừ. Điều 102 Bộ luật Lao động 2019

PDF

Don_de_nghi_hoa_giai_tranh_chap_lao_dong.pdf
1.05 MB [Tải về để xem lâu dài](#)



Mình yêu cầu công ty thanh toán đầy đủ tiền lương cho những ngày Vàng đã làm việc trong thời hạn 24h kể từ khi nhận tin này. Nếu quá thời hạn trên mà công ty vẫn không thanh toán, mình sẽ gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến cơ quan có thẩm quyền (qua email hoặc trực tiếp) và bảo lưu quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

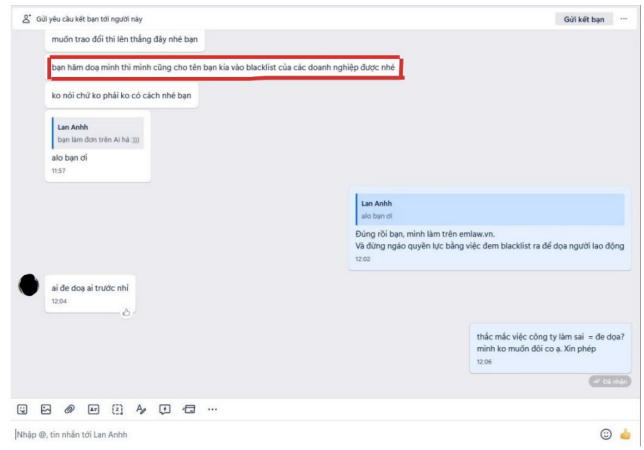
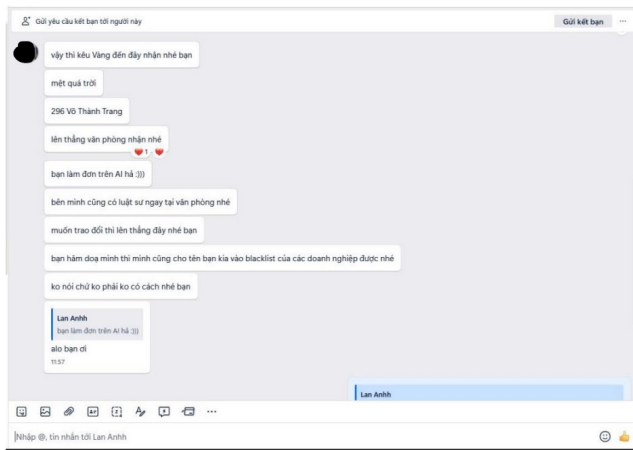
HD	Social Entity	Link	Ghi Chú	Index
1	Facebook Page			Index
2	Facebook Group			Index
3	Instagram			Index
4	Threads			Index
5	X			Index
6	Youtube			Index
7	Pinterest			Index
8	LinkedIn			Index
9	Blogger			Index

Đang submit index

[Refresh](#)

Hình 4: Đơn tin nhắn yêu cầu thanh toán lương, không hề có lời đe dọa

DANH SÁCH CHỨNG CỨ KÈM THEO



Hình 5 - 6: Phía công ty báo sếp cho tôi vào blacklist của các doanh nghiệp